

ZMLUVA č. ČOV - 3/2025
o odvádzaní odpadových vôd pre domácnosti

uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. 1
Zmluvné strany

Dodávateľ: Obec Žakovce
Zastúpená Mgr. Katarínou Krullovou, starostkou obce Žakovce
059 73 Žakovce 55
IČO: 00326771
DIČ: 2020697393
Bankové spojenie: VÚB Poprad
IBAN: SK84 0200 0000 0016 6005 5853

(ďalej len „Dodávateľ“)

Producent:

Meno a priezvisko: Milan Novák
r.č.:
bydlisko: 059 73 Žakovce
miesto odberu: Žakovce

(ďalej len „Producent“)

Čl. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta Producenta verejnou kanalizáciou v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Producent sa zaväzuje odpadové vody do verejnej kanalizácie vypustiť a zaplatiť Dodávateľovi cenu podľa čl. 3 tejto Zmluvy.
3. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia Producenta do verejnej kanalizácie.

Čl. 3
Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Za odvádzanie a čistenie odpadových vôd obecnou kanalizáciou platí Producent Dodávateľovi stočné (ďalej aj „stočné“)
2. Stočné, ako cena za odvádzanie odpadových vôd producenta čistenie odpadových vôd je určená podľa platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Ak počas platnosti zmluvy dôjde

k zmene cien stočného, výška stočného sa zmení ku dňu účinnosti právneho predpisu, ktorým sa reguluje výška stočného.

3. Ak budú činnosti Dodávateľa - odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vyňaté rozhodnutím ÚRSO z regulácie, výšku stočného schváli obecné zastupiteľstvo. Schválená výška stočného na príslušný kalendárny rok bude zverejnená na webovej stránke obce.
4. V čase uzatvorenia tejto zmluvy je stočné - cena za odvádzanie a čistenie odpadových vôd vo výške 0,9920 €/m³ + 10,-€/rok.
5. Vyúčtovanie za odvedenú odpadovú vodu bude vykonané podľa skutočne odobratého množstva vôd určeného meradlom. Výmenu meradla je potrebné nahlásiť dodávateľovi
6. V prípade, že nie je množstvo odvádzaných odpadových vôd merané, stanoví sa toto množstvo podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov alebo technickým výpočtom.
7. Vyúčtovanie stočného sa vykoná jedenkrát ročne a to k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
8. Splatnosť vyúčtovania je dohodnutá do 14 dní odo dňa jeho vystavenia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania úhrady na účet Dodávateľa. V prípade omeškania platby môže Dodávateľ vykonať vyúčtovanie úrokov z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
9. V prípade, že nebude stočné alebo dohodnutý preddavok na stočné splatené do 30 dní po lehote splatnosti, má Dodávateľ právo, po predchádzajúcom upozornení Producenta obmedziť alebo prerušiť odvádzanie odpadových vôd. Rovnako môže postupovať aj v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, najmä nesplatenie dlhu. Dodávateľ má právo jednostranne započítať prípadný preplatok voči neuhradeným záväzkom Producenta.

Čl. 4

Základné údaje o odvádzaní odpadových vôd

1. Počet trvale bývajúcich osôb v mieste odberu 2
2. Odvádzanie odpadových vôd:
 - Odvádzanie odpadových vôd z ostatných odberov
 - Odvádzanie odpadových vôd z domácností x
 - Odvádzanie odpadových vôd z rôznych zdrojov
3. Druh použitého fakturačného meradla: vodomer umiestnenie pivnica
 - číslo meradla: 31777353
 - stav meradla : 65 m³

Čl. 5

Záverečné ustanovenia k zmluve

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Zmluva zaniká:
 - a. Odhláškou odberateľa doručenou min. 30 dní vopred, ktorá obsahuje dátum, ku ktorému sa odberateľ odhlasuje a číslo odberného miesta.
 - b. Odstúpením Dodávateľa z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok.
 - c. Výpoveďou zmluvnej strany po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede.
4. Producent je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní, písomne oznámiť Dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou. Túto zmluvu je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami s výnimkou zmeny výšky stočného podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
5. Producent je povinný vypúšťať do verejnej kanalizácie iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie,
6. Producent nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa umožniť vypúšťanie odpadových a zrážkových vôd inej fyzickej alebo právnickej osobe.
7. Producent je povinný strpieť obmedzenia svojho vlastníckeho práva Dodávateľom v zmysle ustanovení § 20 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
8. Producent si je vedomý povinností týkajúcich sa kanalizačnej prípojky, ktoré vyplývajú zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, najmä povinnosti zabezpečiť ich vyhovujúci stav. Ak odberateľ nie je vlastníkom kanalizačnej prípojky, zaväzuje sa plniť povinnosti vlastníka v rovnakom rozsahu.
9. Producent v prípade neodhlásenia ukončenia odberu zodpovedá za všetky škody vzniknuté Dodávateľovi.
10. V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd podľa § 25 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy má Dodávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške až do výšky 331,50 €, pričom tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a v prípade vypúšťania vôd, fakturáciu neoprávnene vypusteného znečistenia. Ak nebude množstvo odpadových vôd merané, určí ho Dodávateľ technickým výpočtom.
11. Ak má Producent viac odberných miest /viac zmlúv o odvádzaní odpadových vôd/ porušením podmienok ktorejkoľvek zmluvy má Dodávateľ právo zrušiť odber vo všetkých miestach.
12. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto zmluvy a dodržia ochranu osobných údajov. Producent dáva svojim podpisom Dodávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré tvoria obsah zmluvy na účely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto zmluvy. Tento súhlas nie je možné počas doby platnosti zmluvy odvolať. Dodávateľ môže poskytnúť tretej osobe údaje o množstve odvedených odpadových vôd, ak mu to ukladá zákon, pre účely štatistiky a v prípade, že si to od neho vyžadujú orgány, ktorých sa dané údaje týkajú.
13. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú platnosť zmluvy, zároveň prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu rozumejú. Producent podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu.

14. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom, aj keď nejde o vzťahy, ktoré by spadali pod § 261 Obchodného zákonníka.
15. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z toho jeden rovnopis obdrží Dodávateľ a jeden rovnopis obdrží Producent.
16. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzatvorenie tejto Zmluvy, v Zmluve prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, pred jej podpísaním si ju prečítali, tejto porozumeli a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Prehlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok

V Žakovciach 22.05.2025

V Žakovciach dňa 22.05.2025

.....
Dodávateľ

Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Žakovce

.....
Producent

.....
ČOP: